

1508282-51.2021.8.26.0281

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Itatiba

Foro: Foro de Itatiba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... No mais, argumentam que ocorridos dois furtos, e não três. A defesa de Tarcísio ponderou que os produtos encontrados no veículo se referem ao fato apurado no outro processo (referente ao furto do dia 28/8/2021). Pugna pela aplicação do princípio da insignificância e em caso de condenação, requer a consideração da confissão e aplicação da fração mínima para a continuidade.

É o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itatiba

Foro de Itatiba

Vara Criminal

Av. Barão de Itapema, 181, Itatiba - SP - cep 13250-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508282-51.2021.8.26.0281 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508282-51.2021.8.26.0281

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO YAN DE SOUZA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

CAIO YAN DE SOUZA, DAIANE CARVALHO e TARCÍSIO OTÁVIO BENTO foram processados como incurso no art. 155, § 4º, IV, por três vezes, na forma do art. 71, todos do CP, porque nos dias 7/8/2021, por volta das 17h28, 13/8/2021, por volta das 17h, e 16/8/2021, em horário incerto, agindo em concurso, subtraíram os alimentos descritos à fl. 106, pertencentes ao Supermercado Dia.

A denúncia foi recebida por decisão proferida às fls. 111/112, em 26/7/2022.

Resposta à acusação de Tarcísio às fls. 123/126. Requer o processamento conjunto da presente denúncia com a que gerou a prisão em flagrante, ocorrido em 27/8/2021.

Resposta à acusação de Caio Yan de Souza e Daiane Carvalho às fls. 133/135, com impugnação da documentação produzida na fase policial.

Ratificado o recebimento da peça acusatória (fls. 142/143).

Designou-se audiência de instrução, oportunidade em que ouvidas testemunhas e interrogados os acusados.

Em debates, o Ministério Público reiterou os termos da pretensão acusatória. A defesa de Daiane e Caio pondera que não restou evidenciada a autoria delitiva. Contesta as gravações em vídeo, diante da ausência de perícia e por terem sido

produzidos por empresa privada. No mais, argumentam que ocorridos dois furtos, e não três. A defesa de Tarcísio ponderou que os produtos encontrados no veículo se referem ao fato apurado no outro processo (referente ao furto do dia 28/8/2021). Pugna pela aplicação do princípio da insignificância e em caso de condenação, requer a consideração da confissão e aplicação da fração mínima para a continuidade.

É o relatório.

Sobre a alegação da defesa de Tarcísio às fls. 123/126, inviável a prolação de sentença conjunta porque já proferida nos autos n. 1502066-61.2021.8.26.0544, sem prejuízo de, nos termos do art. 111 da LEP, as reprimendas serem unificadas em momento processual oportuno.

Em reforço: "É possível, na fase da execução, a unificação das penas aplicadas em processos diferentes, que tramitaram em distintas competências, pelo reconhecimento da continuidade delitiva. Entretanto, se na mesma sentença o réu foi condenado por dois ou mais crimes, em concurso material ou formal, não cabe ao Juiz das Execuções reexaminar e alterar o título definitivo para identificar a ficção jurídica do delito único (art. 71 do CP), sob pena de ofensa à coisa julgada" (STJ, AgRg no AREsp 1422493).

Passa-se ao julgamento do mérito.

De acordo com a doutrina, "furtar significa apoderar-se ou assenhorear-se de coisa pertencente a outrem, ou seja, tornar-se senhor ou dono daquilo que, juridicamente, não lhe pertence. O nomen juris do crime, por si só, oferece uma bem definida noção do que vem a ser a conduta descrita no tipo penal" (Nucci, Código Penal Comentado, 21ª ed., p. 804).

No caso dos autos, imputam-se aos réus a prática de 3 (três) furtos, ocorridos em 7, 13 e 16 de agosto de 2021, todos em continuação.

Os delitos restaram materializados pelo boletim de ocorrência de fls. 3/7, relatório de investigações de fls. 9/16, relatório final de fls. 62/65 e prova oral produzida na fase policial e judicial.

A testemunha Daiane Camila de Souza Marchetti, representante do supermercado, disse que notaram o sumiço de salames; chamaram pessoal da segurança para olharem as câmeras de segurança; em pelo menos três dias da semana, pessoa entrava e pegava chocolate, salame, queijo, danone; homem, mulher e criança; fez boletim de ocorrência; alguns dias depois retornaram à loja; só de salame, em um mês, perderam R\$ 3.000,00; empresa terceirizada que faz monitoramento das imagens; funcionários não conseguem; lembra de três ou quatro ocorrências; mesmo horário, mesma forma; não tem detectores; reconheceu os três acusados; Daiane em uma ocasião entrou com uma criança, estava com bolsa grande, quando viu que não tinha ninguém perto, tirou uma blusa e colocou objetos; Tarcísio entrou sozinho, mas pela análise das imagens externas deu para ver que estavam no mesmo carro; Tarcísio estava com blusa grande, colocou alguns produtos dentro da calça; o outro menino [Caio] estava ao lado de Daiane, recorda com certeza absoluta que em uma ocasião; estavam em carro prata. Wesley Willian de Moraes Simião Pereira, representante da vítima, disse que constaram perdas nas lojas; depoente estava abastecendo produtos em um corredor do supermercado quando notou [acusados no interior do mercado]; lembrou-se que os tinha visto nas filmagens, e foi até estacionamento para ver se carro batia com o das filmagens; percebeu que era o mesmo carro; perceberam que havia volume nas vestes da moça; passaram pelo caixa, compraram algumas coisas; não se recorda quantos furtos, mas pelo menos dois; entravam dois, um ficava no carro, intercalavam; chegavam no supermercado juntos, um ficava do lado de fora; carro: Palio prata batido; não viu produto, apenas volume embaixo da blusa; quem estava mais perto era a encarregada.

O guarda municipal Fabrício de Almeida narrou que equipe estava de serviço no dia; foi "jogado na rede" ocorrência de furto; deram características de veículo (Palio); central de monitoramento avistou veículo; equipe se deslocou até o local e abordaram; no interior do veículo havia três pessoas (dois homens e uma mulher) e uma criança de cerca de 7 (sete) anos; Tarcísio (condutor) desceu do veículo, e notaram que "dispensou" celular no chão; realizaram busca pessoal, nada de ilícito encontrado; perguntado sobre o celular, disse que teria furtado no supermercado

Extra (funcionário que deixou no balcão); fizeram busca veicular e encontraram vários produtos do supermercado Dia; indagaram acusados, que confessaram furtos, também em datas anteriores; tinha bastante coisa; "vinho caro" "carnes nobres"; avaliado em aproximadamente R\$ 4.000,00.

A autoria é indubitosa e recai sobre os acusados.

Daiane confessou a prática dos furtos. Ouvida em juízo, confirmou a dinâmica narrada pelas vítimas; salvo engano foram três vezes - duas e a vez que foram presos; Caio é seu ex-marido; Tarcisio era conhecido do bairro onde moravam; criança é filho de Tarcisio; colocava objetos dentro da bolsa; comprava alguns objetos para praticar os furtos; única passagem do dia que foram presos; não tem mais contato com Tarcisio (era mais conhecido de Caio).

Tarcisio igualmente confessou os furtos. Não tem certeza das datas, mas pelo menos três vezes; em todas as vezes Daiane e Caio estavam juntos; na época tinha problema com uso de drogas; passava por dificuldades; dinâmica dos furtos: conheceu Caio e Daiane, vizinhos de apartamento; de vez em quando pediam para levá-los até a cidade; filho do depoente andava consigo; "tava sempre junto comigo"; "não usava ele para fazer esse tipo de coisa"; no dia que foram presos as coisas realmente estavam no carro (não tem certeza se tudo tinha sido subtraído do mercado Dia); geralmente depoente ficava no carro com o filho e os demais entravam no supermercado; passagem por furto e 2008 um porte; não lembra se três ou quatro vezes; mais da metade dos produtos não era furtado, mas comprados; compravam para poder passar no caixa e sair com os furtados.

Caio permaneceu em silêncio.

As provas produzidas dão conta da prática dos 3 (três) furtos, nos exatos termos da denúncia. O relatório de informações juntado às fls. 9/16 não deixa margem de dúvidas à constatação, noticiando, a partir da análise das filmagens, as ocorrências:

Apesar da impugnação por parte da defesa, deve ser anotado que as filmagens foram analisadas pela Polícia Civil, instituição integrante das forças policiais do Estado (art. 144 da CF), sem qualquer indício que macule seu parecer, reforçado pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

No mais, inviável a aplicação da insignificância. Tarcisio e Caio são reincidentes em crimes patrimoniais (fls. 91/96 e 99/101). No mais, a despeito da primariedade de Daiane à época dos fatos, é certo que o valor dos bens subtraídos excede a décima parte do salário mínimo (fls. 3/7 - boletim de ocorrência elaborado antes de prisão em flagrante ocorrida no dia 27), o que constitui impeditivo à incidência da excludente supralegal de tipicidade, nos moldes da atual jurisprudência do STJ:

"Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial" (AgRg no HC 658952/SC).

Em reforço, o TJ/SP: "APELAÇÃO CRIMINAL - Art. 155, § 4º, inc. IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal - Sentença Condenatória - Recurso Defensivo - Não discute o mérito - Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - O valor da res furtiva não é insignificante, pois supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Além disso, a conduta não pode ser desvalorada, aliada a seus maus antecedentes e reincidência específica, indicam maior reprovabilidade, não se justificando a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes do STJ - Manutenção da condenação. (...) (TJSP; Apelação Criminal 1501135-46.2021.8.26.0548; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Regional de Vila Mimosa - 4ª Vara; Data do Julgamento: 23/02/2022; Data de Registro: 23/02/2022)" - grifou-se.

Desta forma, de rigor a condenação, nos exatos termos da denúncia, aplicando-se a regra do art. 71 do CP aos delitos, pois praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, local e modo de execução, a atrair a benesse legal.

Passa-se à dosimetria das penas.

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias do art. 59 do CP, Tarcísio ostenta mau antecedente específico (fls. 91/96 – processo n. 0000042-94.2014.8.26.0281), a justificar o acréscimo de 1/5 à reprimenda. Neste norte: "É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o magistrado destaca que o paciente é reincidente específico (crime de roubo circunstanciado), fato que justifica o incremento da pena, em um quinto, na segunda fase da dosimetria" (STJ, HC 385525/SP). Com relação às demais circunstâncias, não excedem a gravidade inerente à figura típica, de modo que as penas-base são fixadas em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa para Tarcísio, e no mínimo legal para Caio e Daiane.

Na segunda fase, nos termos do tema 585 do STJ, a confissão de Tarcísio é compensada pela reincidência oriunda dos autos n. 0001013-95.2016.8.26.0544 (fls. 91/96), mantida a pena no patamar anterior. Para Caio, é reincidente em crime patrimonial (fls. 99/101 – processo n. 1000795-87.2021.8.26.0281), a justificar o agravamento da reprimenda em 1/5, ajustada para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa. Por fim, a despeito da confissão de Daiane, inviável a redução da pena aquém do piso legal, ante a vedação da súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, considerando que foram praticados 3 (três) delitos em continuação, cabível o acréscimo de 1/5 a uma das reprimendas: "em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (STJ, RESP n. 1.699.051).

Com relação às penas de multa, inaplicável o art. 72 do CP: "A jurisprudência desta Corte assentou compreensão no sentido de que o art. 72 do Código Penal é restrito às hipóteses de concursos formal ou material, não sendo aplicável aos casos em que há reconhecimento da continuidade delitiva. Desse modo, a pena pecuniária deve ser aplicada conforme o regramento estabelecido para o crime continuado, e não cumulativamente, como procedeu a Corte de origem." (AgRg no AREsp 484.057/SP, j. 27/02/2018)

Desta forma, tem-se pena definitiva de: a) 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa para Tarcísio; b) 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa para Caio; c) 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa para Daiane.

Diante da reincidência, o regime inicial de cumprimento para Tarcísio e Caio é o semiaberto, sem margem, pelo mesmo fundamento, à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional (arts. 44, II, e 77, I, do CP). Com relação a Daiane, por ser tecnicamente primária, o regime inicial é o aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em: a) prestação de serviços à comunidade pelo período da condenação; b) prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar CAIO YAN DE SOUZA, DAIANE CARVALHO e TARCÍSIO OTÁVIO BENTO como incurso no art. 155, § 4º, IV, por três vezes, na forma do art. 71, todos do CP, às seguintes penas: a) 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa para Tarcísio; b) 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa para Caio; c) 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa para Daiane.

O regime inicial de Tarcísio e Caio é o semiaberto. O regime inicial de Daiane é o aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em: a) prestação de serviços à comunidade pelo período da condenação; b) prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo. O valor unitário do dia-multa, para todos os réus, vai fixado no mínimo legal (art. 49, § 1º, do CP).

Por terem permanecido em liberdade ao longo da tramitação, inviável a decretação da

prisão preventiva (art. 387, § 1º, do CPP).

Comunique-se o ofendido sobre a prolação da sentença (art. 201, § 2º, do CPP).

Deixo de fixar a indenização para a vítima em razão da ausência de elementos concretos hábeis à quantificação do seu prejuízo, sem prejuízo do ajuizamento de ação civil ex delicto.

Após o trânsito em julgado: a) expeçam-se guias de execução definitiva; b) oficie-se ao TRE para os fins do art. 15, III, da CF/1988, na forma do art. 71, § 2º, do Código Eleitoral; c) oficie-se ao IIRGD; d) expeçam-se certidões de honorários na proporção máxima aos patronos indicados pelo convênio OAB/DPE, se o caso.

Custas pelos acusados nos moldes dos arts. 804 do CPP e 4º, § 9º, "b", da Lei Estadual n. 11.608/2003, suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela instrução processual (art. 98, § 3º, do CPC, c/c art. 3º do CPP).

Com relação à multa, após o trânsito em julgado, intime-os para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (art. 686 do CPP). Recolhida a multa, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente para a execução da pena privativa de liberdade/pena restritiva de direitos imposta (art. 480, § 2º). Em caso de inadimplência, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ.

Registro dispensado (NCGJ, art. 72, § 6º).

Publique-se. Intimem-se.

Itatiba, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA